Informe de análisis del contrato

Contrato de ejemplo ficticio · Documento: contrato_alquiler_ejemplo.pdf · Generado el 25/10/2026

Herramienta informativa: el análisis lo genera una inteligencia artificial y puede contener errores. No sustituye el asesoramiento de un abogado.

Resumen

Contrato por el que D. Antonio Ejemplo Ficticio alquila a Dña. Laura Prueba Inventada un piso en Madrid para que viva en él de forma habitual. Dura un año y la renta es de 950 € al mes, con una subida fija del 5 % cada año. La inquilina entrega 2.850 € de fianza y asume los suministros, los gastos de la agencia y todas las reparaciones. El contrato también regula las obras, qué pasa si la inquilina se va antes de tiempo, las visitas del propietario y prohíbe tener mascotas. Varias cláusulas chocan con la Ley de Arrendamientos Urbanos: la duración sin prórroga, los gastos de agencia, las reparaciones, la salida anticipada y el acceso del propietario a la vivienda.

Datos principales

Tipo	Arrendamiento de vivienda habitual
Arrendador	D. Antonio Ejemplo Ficticio
Arrendatario	Dña. Laura Prueba Inventada
Inmueble	Calle Ficticia n.º 12, 3.º B, 28000 Madrid
Renta	950 € al mes (11.400 € al año)
Duración	1 año desde la firma (1 de septiembre de 2026), sin prórroga
Fianza	2.850 € (tres mensualidades)

Semáforo legal

5 Contrarias a la ley | **2 A revisar** | **6 Correctas**

Comparado con la Ley de Arrendamientos Urbanos y con 3 sentencias verificadas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Texto consolidado del BOE (BOE-A-1994-26003), última modificación en vigor: 08/10/2026.

Puntos a revisar

CONTRARIA

Segunda. Duración

La ley no permite impedir la prórroga: como el arrendador es una persona física, el contrato se prorroga obligatoriamente cada año hasta llegar a cinco años, salvo que tú decidas irte avisando con 30 días. Esta parte de la cláusula se tiene por no puesta. Además, una reforma que entra en vigor el 15 de noviembre de 2026 (Real Decreto-ley 28/2026) cambia lo que ocurre después de esos cinco años (art. 10).

REVISAR

Cuarta. Actualización de la renta

Se puede pactar una subida anual, pero nunca por encima de la variación del índice oficial IRAV. Si ese índice sube menos de un 5 %, solo pueden aplicarte lo que marque el índice, aunque el contrato diga otra cosa. La subida además debe

notificarse por escrito (art. 18.2).

REVISAR

Quinta. Fianza

La fianza legal de una vivienda es de una mensualidad (950 €). Los otros 1.900 € solo pueden pedirse como "garantía adicional", que en contratos de hasta cinco años no puede superar dos mensualidades. El total cabe dentro de la ley, pero el contrato debería distinguir la fianza de la garantía adicional en lugar de llamarlo todo "fianza legal".

CONTRARIA

Sexta. Gastos de gestión

La ley prohíbe cobrar al inquilino los honorarios de la agencia y los gastos de formalizar el contrato, se llamen como se llamen. Si te los cobran, puedes reclamar su devolución.

CONTRARIA

Octava. Reparaciones

Las reparaciones necesarias para que la vivienda siga siendo habitable las paga el propietario, salvo que el daño lo hayas causado tú. Al inquilino solo le corresponden las pequeñas reparaciones por el desgaste del uso diario. La cláusula se tiene por no puesta en lo que va más allá.

CONTRARIA

Décima. Desistimiento

La ley te permite irte una vez pasados seis meses, avisando con al menos 30 días, y en ese caso el propietario no tiene derecho a ninguna indemnización. Perder la fianza y pagar los meses restantes va contra la ley y se tiene por no puesto.

CONTRARIA

Undécima. Acceso a la vivienda

La vivienda alquilada es tu domicilio y está protegido por la Constitución: el propietario no puede entrar sin tu consentimiento. La LAU solo le permite comprobar el estado de la vivienda cuando hay que hacer reparaciones, y con tu colaboración.

Análisis cláusula por cláusula

CORRECTA

Primera. Objeto

El propietario te alquila el piso de la Calle Ficticia 12, 3.º B, en Madrid. El contrato indica que será tu vivienda habitual, es decir, el lugar donde vives de forma permanente.

A tener en cuenta:

- El piso es para vivir en él: darle otro uso (por ejemplo, alquilarlo a turistas) supondría incumplir el contrato.
- Que sea tu vivienda habitual determina qué normas se aplican al alquiler.

Valoración legal:

Describe la vivienda y su uso como vivienda habitual, que es justo el tipo de alquiler que regula la LAU con más protección para el inquilino.

Art. 2.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE

«Se considera arrendamiento de vivienda habitual aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a2

CONTRARIA

Segunda. Duración

El contrato dura un año desde la firma. Según el texto, al terminar ese año el contrato se acaba sin posibilidad de renovarse y tendrías que dejar el piso.

A tener en cuenta:

- Fecha de fin: un año después de la firma, es decir, el 1 de septiembre de 2027.
- El contrato no prevé renovación: al vencer, tendrías que irte o negociar un contrato nuevo.

Valoración legal:

La ley no permite impedir la prórroga: como el arrendador es una persona física, el contrato se prorroga obligatoriamente cada año hasta llegar a cinco años, salvo que tú decidas irte avisando con 30 días. Esta parte de la cláusula se tiene por no puesta. Además, una reforma que entra en vigor el 15 de noviembre de 2026 (Real Decreto-ley 28/2026) cambia lo que ocurre después de esos cinco años (art. 10).

Art. 9.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE

«Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a9

Art. 6 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE

«Son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a6

Jurisprudencia:

STC 89/1994 · Tribunal Constitucional, Pleno, 17/03/1994 · ✓ sentencia verificada

El Tribunal Constitucional avaló que la ley obligue al propietario a prorrogar el alquiler: limita su derecho de propiedad, pero se justifica por su función social. La prórroga obligatoria de la LAU actual responde a esa misma lógica.

«no significa que la prórroga forzosa convierta en inexistente o puramente nominal, el derecho de propiedad del arrendador»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1994-8338

STS 1387/2025 · Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 07/10/2025 · ✓ sentencia verificada

El Tribunal Supremo admite pactos de duración que mejoran la posición del inquilino. Esta cláusula hace justo lo contrario: le quita la prórroga que le da la ley.

Fuente: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/025eff59fddeb1a4a0a8778d75e36f0d/20251017

CORRECTA Tercera. Renta

Pagas 950 € al mes (11.400 € al año). El pago se hace por transferencia, dentro de los cinco primeros días de cada mes, a la cuenta que te indique el propietario.

A tener en cuenta:

- Plazo de pago: del día 1 al 5 de cada mes.
- Guarda los justificantes de las transferencias: son la prueba de que has pagado.

Valoración legal:

La renta se fija libremente y el pago por transferencia es la forma que marca la ley. Si la vivienda estuviera en una zona declarada de mercado residencial tensionado, habría límites a la renta inicial (art. 17.6).

> **Art. 17.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE**
> «La renta será la que libremente estipulen las partes.»
> Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a17

> **Art. 17.3 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE**
> «El pago se efectuará a través de medios electrónicos.»
> Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a17

REVISAR Cuarta. Actualización de la renta

Cada año el alquiler sube automáticamente un 5 %. La subida es la misma pase lo que pase con la inflación o con cualquier índice oficial.

A tener en cuenta:

- Ejemplo: el segundo año pagarías 997,50 € al mes.
- La subida no depende del IPC ni de ningún otro índice: es fija.

Valoración legal:

Se puede pactar una subida anual, pero nunca por encima de la variación del índice oficial IRAV. Si ese índice sube menos de un 5 %, solo pueden aplicarte lo que marque el índice, aunque el contrato diga otra cosa. La subida además debe notificarse por escrito (art. 18.2).

> **Art. 18.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE**
> «En todo caso, el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda (IRAV)»
> Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a18

REVISAR Quinta. Fianza

Al firmar entregas 2.850 €, que equivalen a tres meses de alquiler, en concepto de fianza. La fianza es un dinero que el propietario guarda como garantía y que debe devolverte al acabar el contrato si el piso está en buen estado y no debes nada.

A tener en cuenta:

- Al firmar necesitas tener disponibles 2.850 € de fianza, además del primer mes de alquiler.
- Pide un recibo firmado de la entrega de la fianza.

Valoración legal:

La fianza legal de una vivienda es de una mensualidad (950 €). Los otros 1.900 € solo pueden pedirse como "garantía adicional", que en contratos de hasta cinco años no puede superar dos mensualidades. El total cabe dentro de la ley, pero el contrato debería distinguir la fianza de la garantía adicional en lugar de llamarlo todo "fianza legal".

> **Art. 36.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE**
> «fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas»
> Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a36

> **Art. 36.5 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE**
> «En el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de

renta.»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a36

CONTRARIA

Sexta. Gastos de gestión

Los honorarios de la agencia inmobiliaria y los gastos de preparar y firmar el contrato los pagas tú en su totalidad.

A tener en cuenta:

- Pregunta antes de firmar cuánto cobra la agencia: puede ser una cantidad importante.
- Este gasto se suma a la fianza y al primer mes de alquiler.

Valoración legal:

La ley prohíbe cobrar al inquilino los honorarios de la agencia y los gastos de formalizar el contrato, se llamen como se llamen. Si te los cobran, puedes reclamar su devolución.

Art. 20.2 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato no podrán ser repercutidos al arrendatario, ni directa ni indirectamente, bajo ningún concepto o denominación.»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a20

CORRECTA

Séptima. Suministros

El agua, la luz, el gas e internet los pagas tú según lo que consumas. Además, los recibos tienen que estar domiciliados a tu nombre.

A tener en cuenta:

- Tendrás que cambiar la titularidad de los suministros o darlos de alta a tu nombre.
- Estos gastos van aparte de los 950 € de alquiler.

Valoración legal:

Es normal y legal que el inquilino pague los suministros que se miden con contador según su consumo.

Art. 20.4 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«Los gastos por servicios con que cuente la finca arrendada que se individualicen mediante aparatos contadores serán en todo caso de cuenta del arrendatario.»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a20

CONTRARIA

Octava. Reparaciones

Según el contrato, cualquier reparación que necesite el piso mientras vivas en él la pagas tú. Esto incluye las reparaciones necesarias para que siga siendo habitable, como una avería de la caldera o una fuga de agua.

A tener en cuenta:

- Si se estropea algo importante, el contrato pone el coste a tu cargo.
- Haz fotos con fecha del estado del piso al entrar, para poder demostrar qué estaba ya estropeado.

Valoración legal:

Las reparaciones necesarias para que la vivienda siga siendo habitable las paga el propietario, salvo que el daño lo hayas causado tú. Al inquilino solo le corresponden las pequeñas reparaciones por el desgaste del uso diario. La cláusula se tiene por no puesta en lo que va más allá.

Art. 21.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a21

Art. 21.4 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario.»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a21

Art. 6 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«Son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o

subarrendatario las normas del presente Título»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a6

CORRECTA

Novena. Obras

No puedes hacer obras que cambien la distribución del piso (por ejemplo, tirar un tabique) sin el permiso previo del propietario por escrito.

A tener en cuenta:

- Pide siempre el permiso por escrito antes de cualquier obra; un correo electrónico sirve como prueba.
- Si haces obras sin permiso, estarías incumpliendo el contrato.

Valoración legal:

Reproduce lo que dice la ley: las obras que cambian la configuración de la vivienda necesitan permiso del propietario por escrito.

Art. 23.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a23

CONTRARIA

Décima. Desistimiento

"Desistimiento" significa dejar el contrato antes de tiempo por decisión propia. Según esta cláusula, si te vas antes de que termine el año, pierdes toda la fianza y además tienes que pagar todos los meses que falten hasta el final.

A tener en cuenta:

- Ejemplo: si te vas a los 8 meses, según el contrato perderías los 2.850 € de fianza y deberías 4 mensualidades más (3.800 €).
- No se menciona ningún plazo de preaviso.

Valoración legal:

La ley te permite irte una vez pasados seis meses, avisando con al menos 30 días, y en ese caso el propietario no tiene derecho a ninguna indemnización. Perder la fianza y pagar los meses restantes va contra la ley y se tiene por no puesto.

Art. 11.1 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días.»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a11

Art. 11.3 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«el desistimiento del arrendatario así ejercido no generará derecho de indemnización en favor del arrendador.»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a11

Art. 6 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE
«Son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título»
Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a6

CONTRARIA

Undécima. Acceso a la vivienda

El propietario puede entrar en el piso cuando quiera y sin avisarte, para comprobar que está en buen estado.

A tener en cuenta:

- Según el texto, no necesita avisar, pedir permiso ni respetar ningún horario.

Valoración legal:

La vivienda alquilada es tu domicilio y está protegido por la Constitución: el propietario no puede entrar sin tu consentimiento. La LAU solo le permite comprobar el estado de la vivienda cuando hay que hacer reparaciones, y con tu colaboración.

Art. 18.2 · Constitución Española · ○ cita no comprobada: norma no incluida en la herramienta

«El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a18

Art. 21.3 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE

«a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a21

Jurisprudencia:

STC 22/1984 · Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 17/02/1984 · ✓ sentencia verificada

Para entrar en un domicilio hace falta el consentimiento de quien vive en él o una orden judicial. Un contrato no puede darle al propietario permiso para entrar cuando quiera.

«La regla segunda establece un doble condicionamiento a la entrada y al registro, que consiste en el consentimiento del titular o en la resolución judicial»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1984-6110

CORRECTA Duodécima. Animales

No puedes tener mascotas en el piso.

A tener en cuenta:

- Si tienes o piensas tener una mascota, tendrías que negociarlo antes de firmar.

Valoración legal:

La LAU no regula las mascotas, así que el propietario puede prohibirlas en el contrato dentro de la libertad de pacto.

Art. 4.2 · Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) · ✓ cita comprobada en el texto del BOE

«los arrendamientos de vivienda previstos en el artículo 2 se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinadas por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la presente ley»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003#a4

CORRECTA Decimotercera. Jurisdicción

Si hay un conflicto que acabe en los tribunales, se resolverá en los juzgados de Madrid. "Jurisdicción" se refiere a qué tribunales son los competentes para decidir.

A tener en cuenta:

- Es la misma ciudad donde está el piso.

Valoración legal:

En los pleitos sobre alquileres son competentes los tribunales del lugar donde está la vivienda, que aquí es Madrid, así que la cláusula coincide con la ley.

Art. 52.1.7.º · Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil · ○ cita no comprobada: norma no incluida en la herramienta

«En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca.»

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323#a52